

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 836/2530	พนักงานอัยการจังหวัดเลย	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	พันตำรวจโทเผธิญ ปัญญาโสภณ	โจทก์
	นายวิบูลย์พงศ์ วิรัตติยา	จำเลย
	พันตำรวจโทเผธิญ ปัญญาโสภณ โจทก์ รวม	

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า คดีนี้โจทก์ร่วมกับจำเลยตกลงกันไว้แล้ว โจทก์ร่วมไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องทุกข์ไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 74)

ระหว่างพิจารณา พันตำรวจโทเผธิญปัญญาโสภณ ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 การกระทำของจำเลยเป็นความผิด 4 กรรม จึงลงโทษทุกกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ๔๗ จำคุกกรรมละ 1 ปี รวมเป็นจำคุก 4 ปี ๔๗

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 61)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา(อันดับ 62)

ศาลฎีกาทำคำสั่งคำร้องเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังแล้ว
(อันดับ 64)

ในวันนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา โจทก์ร่วมยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 73) ศาลชั้นต้น
จึงสั่งให้งดอ่านคำสั่งศาลฎีกา และส่งสำนวนพร้อมคำร้องไปให้ศาลฎีกาเพื่อมีคำสั่งต่อ
ไป (อันดับ 74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ได้ถอนคำร้องทุกข์แล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของพนักงานอัยการโจทก์ย่อมระงับ
ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีออก
จากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ได้ถอนคำร้องทุกข์แล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของพนักงานอัยการโจทก์ย่อมระงับ
ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีออก
จากสารบบความ

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ